

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1951/2531

นางสาว วรรณ ประทีปวณิช
นาง กมล หรือ มณฑา สิทธิ แพทย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 253

โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลย จำเลยนำทรัพย์สินพิพาทมาวางศาลตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โจทก์ได้ขอรับทรัพย์สินพิพาทไปต่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และจำเลยได้มาขอทรัพย์สินพิพาทคืนจากโจทก์ดังนี้เมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ทรัพย์สินพิพาทเป็นของโจทก์ย่อมสิ้นสภาพบังคับไป ศาลชั้นต้นชอบที่จะเรียกคืนทรัพย์สินพิพาทจากโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับเครื่องทองรูปพรรณของโจทก์เพื่อขายให้ลูกค้าแล้วไม่ยอมคืน ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยฐานลักยอกโดยมีโจทก์เป็นโจทก์ร่วม และมีคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินด้วย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุด จำเลยยังไม่ยอมคืนทรัพย์สินดังกล่าว โจทก์จึงมาฟ้องขอให้คืนทรัพย์สินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินตามฟ้องอยู่ในความครอบครองของจำเลยเนื่องจากนางบุญเหลือญาติของโจทก์นำมาค้าประกันเงินกู้จากจำเลย โดยความยินยอมของ

โจทก์ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนทรัพย์สินแก่โจทก์ โจทก์จึงขอรับทรัพย์สินที่จำเลยนำมาวางศาลไว้ ศาลอนุญาต จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องซ้ำ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์จำเลยไม่ฎีกา

ต่อมาจำเลยยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์คืนทรัพย์สินพิพาททั้งหมดที่รับไปแล้วให้แก่จำเลย หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคา 50,400 บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต และหมายเรียกให้โจทก์นำทรัพย์สินพิพาทมาส่งคืนต่อศาลในวันนัด โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่าทรัพย์สินเป็นของโจทก์ และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการออกหมายเรียก ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความแล้ว สั่งยกคำร้องทั้งโจทก์และจำเลย และสั่งยกเลิกคำสั่งศาลที่สั่งให้โจทก์นำทรัพย์สินที่รับไปแล้วมาส่งคืนศาล จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นเรียกทรัพย์สินพิพาทคืนจากโจทก์ตามอำนาจของศาล โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยส่งมอบทรัพย์สินพิพาท 5 รายการต่อศาลชั้นต้นเป็นการวางศาลตามคำร้องที่โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามขอ จำเลยจึงต้องนำทรัพย์สินพิพาทมาวางศาล เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโจทก์ก็ได้มาขอรับทรัพย์สินพิพาทไป เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2526 ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเพราะเป็นฟ้องซ้ำ โจทก์จำเลยไม่ฎีกา คดีจึงถึงที่สุดและจำเลยได้มาขอทรัพย์สินพิพาทคืนจากโจทก์ พิเคราะห์แล้วเมื่อคดีนี้ถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ทรัพย์สินพิพาทเป็นของโจทก์ย่อมสิ้นสภาพบังคับไปโจทก์จะอาศัยสิทธิตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้อีกแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะยึดถือครอบครองทรัพย์สินพิพาทอีกต่อไป หากโจทก์จำเลยตลอดจนนางบุญเหลือจะมีสิทธิอย่างไรต่อกันก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวกันต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เรียกคืนทรัพย์สินพิพาทจากโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>